

刑法
No414

共通問題 R6-18

(配点：2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 甲は、恐喝事件の被疑者としてAに逮捕状が発せられていると知りながら、Aが犯人ではないと信じてAを自宅にかくまったが、その後、Aが逮捕され、Aに対する有罪判決が確定した。この場合、Aが犯人蔵匿罪の「罪を犯した者」ではないと甲が誤信していたから、甲に同罪は成立しない。
- イ. 甲は、Aが窃盗事件の犯人であると知りながら、甲が所有する船舶にAを乗船させてかくまった。この場合、甲が窃盗罪の法定刑が罰金以上の刑であることを認識していなくても、甲に犯人蔵匿罪が成立する。
- ウ. 甲は、Aを被疑者とする覚醒剤取締法違反事件の参考人として警察官の取調べを受け、真実はAが覚醒剤を所持したことがなかったのに、それを警察官に隠してAが覚醒剤を所持していたとの虚偽の内容の供述をして、それを信じた警察官に同内容の供述調書を作成させ、同調書に署名押印した。この場合、甲が虚偽の供述調書を作成させた以上、甲に証拠偽造罪が成立する。
- エ. 甲は、Aを被疑者とする殺人未遂事件につき、Bが必要な知識を有する参考人として警察官の取調べを受ける可能性があることを察知し、知人宅にBをかくまった。この場合、Bが捜査段階における参考人であったとしても、甲に証拠隠滅罪が成立する。
- オ. 甲は、Aを被告人とする恐喝事件の公判に証人として出廷したBの証言後、Bに対し、同公判係属中、同証言をしたことに対して報復する旨の脅迫文言を記載した文書を郵送して閱讀させた。この場合、Bが証言を終えているから、甲に証人威迫罪は成立しない。
1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

No.414

犯人蔵匿罪等

正答率

86%

共通R6-18

正解

4

ア 誤っている

最判昭24.8.9(百選Ⅱ117事件)は、103条は司法に関する国権の作用を妨害する者を処罰しようとするのであるから、「罪を犯した者」とは、「犯罪の嫌疑によって捜査中の者をも含むと解釈しなくては、立法の目的を達し得ない」としている。したがって、犯人蔵匿罪の故意としては、犯罪の嫌疑によって捜査対象となっている者であることを認識していれば足りる。よって、本記述においては、甲はAに恐喝事件の被疑者として逮捕状が発せられていると知りながらかくまっており、甲に犯人蔵匿罪が成立する。

イ 正しい

103条の犯人蔵匿罪の故意につき、最決昭29.9.30は、その犯罪が何であるかを知っていれば、法定刑が罰金以上であることまでは認識する必要はないとしている。よって、本記述においては、甲はAが窃盗事件の犯人であると知りながらかくまっているため、故意が認められ、甲に犯人蔵匿罪が成立する。

ウ 誤っている

最決平28.3.31(百選Ⅱ119事件)は、他人の刑事事件に関し、被疑者以外の者が捜査機関から参考人として取調べを受けた際、虚偽の供述をしても、証拠偽造罪には該当しないところ、その虚偽の供述内容が供述調書に録取されるなどして、書面を含む記録媒体上に記録されても、そのことだけで同罪に該当するとはいえないとしている。よって、本記述においては、甲に証拠偽造罪は成立しない。

エ 正しい

最決昭36.8.17(百選Ⅱ118事件)は、捜査段階の参考人も、104条にいう証拠に当たり、これを隠匿すれば証拠隠滅罪が成立するとしている。よって、本記述においては、捜査段階における参考人であるBをかくまった甲に証拠隠滅罪が成立する。

オ 誤っている

大阪高判昭35.2.18は、「一度証人として証言した後においても判決確定前においては、なお同人が再度証人として尋問を受けることも予測され得ることであり、又被告人において右証言を取消させる目的も希望も有しなかったとしても、その行為自体が刑事司法の適切な運用を阻害する」として、証人威迫罪(105条の2)の成立を認めている。また、最決平19.11.13は、同条にいう「威迫」には、文書を送付する方法による場合が含まれ、直接相手と対する場合には限られないとしている。よって、本記述においては、Bが証言を終えていたとしても、Bに脅迫文言を記載した文書を郵送して閲覧させた甲に証人威迫罪が成立する。

以上により、正しい記述はイとエであり、したがって、正解は肢4となる。